源城区源西街道黄子洞响水村“7·23”一般事故调查报告

源城区人民政府事故调查组

2024年11月7日

目录

一、报告开篇和事故性质认定 3
二、事故有关情况 4
(一) 事故发生单位 4
(二) 涉事工程项目情况 4
(三) 事故发生单位安全管理情况 5
(四) 事故发生经过 5
(五) 事故现场情况 6
(六) 人员伤亡和直接经济损失情况 8
三、 事故应急处置及评估情况 8
(一) 事故信息接报及响应情况 8
(二) 事故现场应急处置情况 9
(三) 医疗救治和善后情况 9
(四) 应急处置评估 10
四、事故原因 10
(一) 直接原因 10
(二) 事故发生企业及个人存在的问题 10
(三) 其他可能因素排除 11
五、地方政府和相关单位履职情况 11
六、对事故有关责任人及单位的处理建议 12
(一) 免予追究责任人员 12
(二) 对涉事企业和人员的处理建议 12
七、事故主要教训 13
八、事故整改和防范措施 13
九、附件 14

源城区源西街道黄子洞响水村“7·23”一般事故调查报告

一、报告开篇和事故性质认定

2024年7月23日20时11分许，在源城区源西街道黄子洞响水村广东海江建设工程有限公司工程施工临时项目部发生一起因作业人员违反操作规程,造成1人死亡的一般机械伤害事故。事故造成直接经济损失约为152万元。

为查清事故原因，严肃追究事故责任，吸取事故教训，按照国家有关法律法规的规定，源城区人民政府依法成立了由区应急管理局局长廖勇波任组长的事故调查组（简称“调查组”），邀请区纪委监委派员参加事故调查工作。7月24日，河源市安委办对这起事故调查处理实行挂牌督办。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、问话取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，并针对事故原因及暴露出的问题，总结了事故的主要教训，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，源城区源西街道黄子洞响水村“7·23”一般事故是一起因作业人员个人安全意识淡薄，违反操作规程造成的生产安全责任事故。

二、事故有关情况

（一）事故发生单位

广东海江建设工程有限公司（简称“海江公司”），法定代表人、主要负责人冯伟昌，许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；公路管理与养护；雷电防护装置检测；民用机场运营；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；建筑工程机械与设备租赁；小微型客车租赁经营服务；交通及公共管理用金属标牌制造；建筑物清洁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；统一社会信用代码：91441581MA5580979J；类型：其他有限责任公司（自然人独资）；注册地址：五华县水寨镇园新路新兴苑B栋09号门店；成立日期：2020年9月1日。

（二）涉事工程项目情况

2023年10月17日，海江公司通过招投标方式中标长深高速公路扩建T1标路面工程（合同编号：BLCD03CSKJT1B-2023-B-0895）项目，工程地址：广东省河源市、惠州市，劳务承包范围：长春至深圳国家高速公路河源热水至惠州平南段改扩建工程K3478+546~K3511+170全线路面工程。劳务工作内容：主要是负责长春至深圳国家高速公路河源热水至惠州平南段改扩建工程范围内的相关工程的全部施工。

海江公司为了便于工程施工，在源西街道响水村设立了工程

施工临时项目部，里面配套有搅拌站等相关设施，用于工程的路面垫层、水稳层、沥青基层、沥青面层、水泥砼基层等有关工程施工作业。2023年10月开始，海江公司组织工人在该项目部开展施工作业。

（三）事故发生单位安全管理情况

海江公司按规定成立了安全管理机构和专职安全管理人员，组织建立制定了本单位的安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；组织了本单位的安全生产教育和培训；对本单位的安全生产状况进行了检查并排查了本单位的生产安全事故隐患，安全生产例会、施工前的安全技术交底等制度有落实。

经调查，海江公司主要负责人为冯伟昌（法定代表人）；专职安全管理人员为何健明，主要负责公司的安全生产管理、项目的现场施工管理工作，

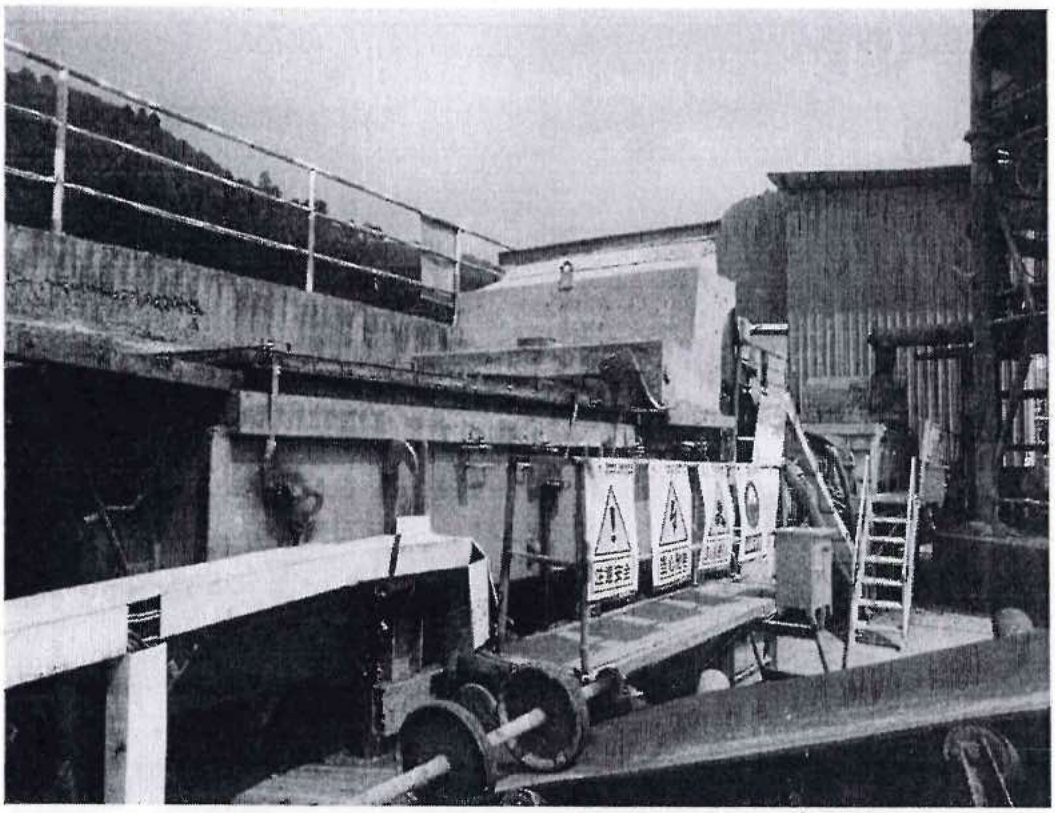
（四）事故发生经过

2024年7月23日17时许，海江公司路面施工人员通知项目部，当日路面工作结束，暂时不用混凝土了。项目部搅拌站水稳机械操作员收到通知后，按流程安排4名工人（2人为一组）对1#（白色）、2#（蓝色，发生事故机械）搅拌机进行清理检修。根据分工，黄荣华负责2#搅拌机内清理杂物，另一名工人负责搅拌机外部清理。约18:30分，2组清理工人反馈已对2部搅拌机清理了两遍，之后陆续返回用餐；水稳机械操作员当时发现1#（白色）搅拌机还会卡机转动不了，就叫工人再

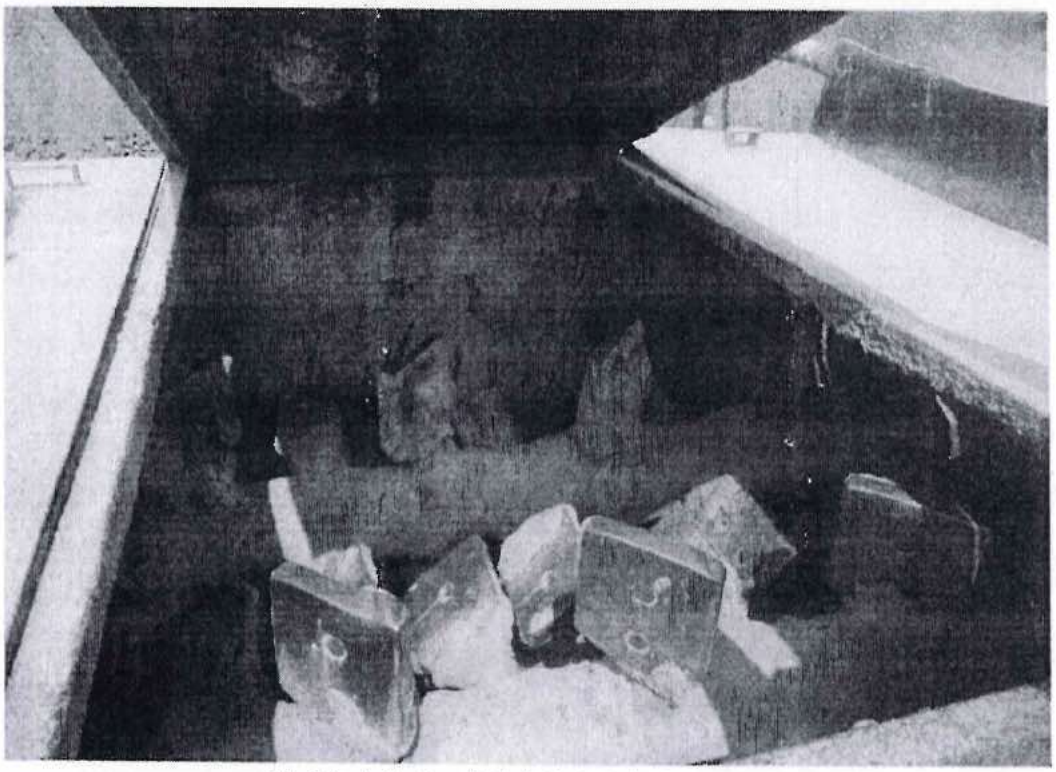
去检查一下，其本人就用万能表测量电箱和电压是否正常。19时左右，清理搅拌机的工人再次报告水稳机械操作员：已将废料清理，可以进行送电开机调试。水稳机械操作员随后进到操作室检查相关设备情况，做开机前的安全检查。同时查看到清理的工人陆续从搅拌机上撤离到地面，黄荣华当时站在2#（蓝色）搅拌机楼梯下面，水稳机械操作员在操作室目测搅拌机上面没有人后，按照操作规程先按开机前响铃，随后打开电闸和输送带，接着先按下2#（蓝色）搅拌机启动电源，就在机器启动不久，操作员听到有异响便马上关掉2#（蓝色）搅拌机启动电源，叫现场工人去2#（蓝色）机上面查看情况，发现黄荣华掉到2#（蓝色）搅拌机里，身体给搅拌臂卷绞，现场其他工人立即通知公司主要管理人员并拨打了110和120。

（五）事故现场情况

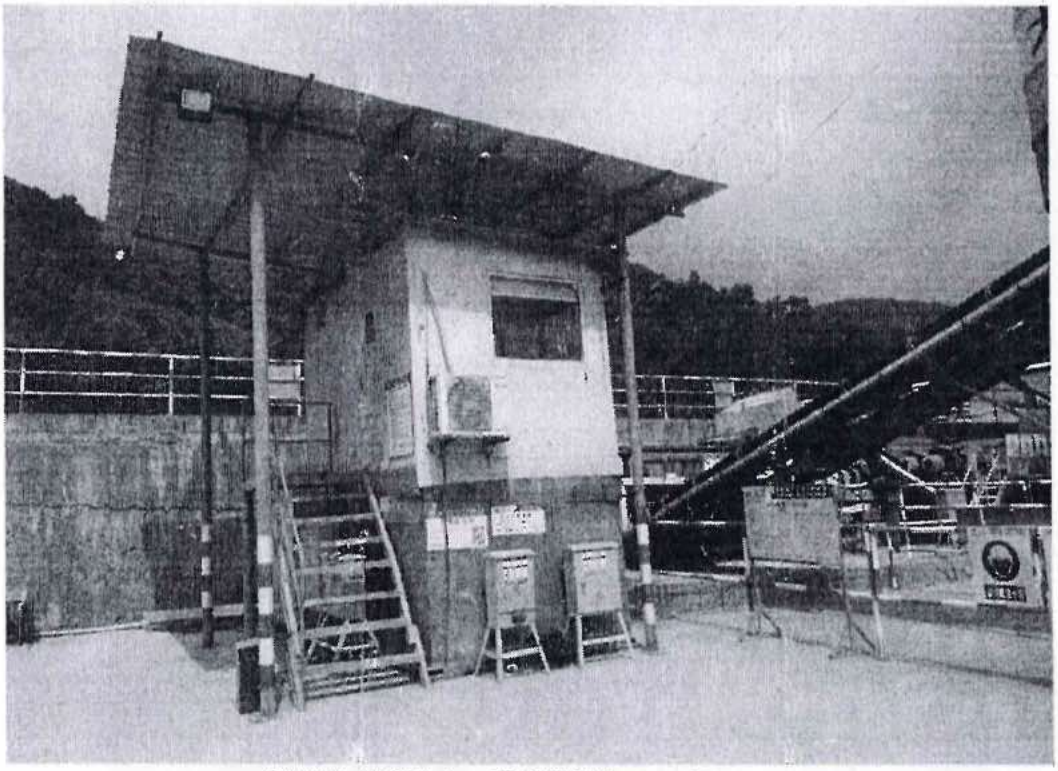
现场勘查情况：事故发生地点为源西街道响水村临时项目部搅拌站2#（蓝色）搅拌机内，现场涉事搅拌机及相关设备处于停机状态。（现场照片图）



（涉事2号搅拌机）



（搅拌机内情况，黄荣华被机械伤害于此）



（搅拌机的操作台，距离搅拌机 1.5 米）

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.事故死亡人员身份信息

死者黄荣华，男，汉族，53 岁，湖南省兴宁县人，海江公司水稳拌合站班组员工，双方签署劳动合同，合同期限从 2023 年 10 月起至工程完工日时止。

2.直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）核定，本次事故造成直接经济损失约为 152 万元。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

7月23日20时11分，110指挥中心转事主报河源市公安局源城分局源西派出所，在源城区源西街道响水村工地上有人掉入搅拌机内被搅伤。

7月23日20时32分，河源市公安局源城分局源西派出所派人到达现场，了解相关情况。

7月23日20时40分，源城区消防救援大队和源城区源西卫生院120救护车及医护人员到达现场。

7月23日20时45分，源西街道办事处、区应急管理局、区交通运输局等相关人员到达现场。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，区应急管理局、河源市公安局源城分局源西派出所、源城区消防救援大队、源西街道办事处等部门有关负责同志接到事故报告后及时赶赴现场开展事故处置工作。20时32分，源西派出所到达现场，对事故现场及死者情况进行勘察评估；20时40分，源城区源西卫生院120救护车及医护人员到达现场，经医护人员诊断，黄荣华已无生命体征。

（三）医疗救治和善后情况

源西街道办事处、源西派出所等部门对善后工作积极组织协调，海江公司项目负责人等相关人员在事故发生后全力做好死者家属安抚和赔偿工作，最终双方达成一致，已签订赔偿协议，未发生不稳定和群体事件，死者黄荣华遗体已于7月26日火化。

（四）应急处置评估

经评估，事故发生后，源西街道办事处、源西派出所、区应急管理局等部门及企业事故救援先期响应迅速，现场处置得当，在救援中未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求，本次事故应急处置及时、有效。

四、事故原因

（一）直接原因

黄荣华，个人安全意识淡薄，对现场安全风险、作业环境的危险性及事故隐患分析辨识不足，未按操作规程违规独自停留在2#（蓝色）搅拌机上面周围，导致掉入搅拌机内被卷绞致死是造成这起事故发生的直接原因。

（二）事故发生企业及个人存在的问题

海江公司，安全生产主体责任落实不到位，未及时发现并消除事故隐患；未督促落实从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第四十一条第二款、第四十四条[1]的规定；其主要负责人（法定代表人）冯伟昌和安全生产管理人员何健明对公司安全生产主体责任未落实到位，未履行生产经营单位主要负责人

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患”第四十四条　生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[2]和安全管理人员职责[3]，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对海江公司存在的安全管理问题负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）、（五）项、第二十五条第（五）、（六）项的有关规定。调查组认为该企业落实安全主体责任不到位与事故发生存在直接关联。

（三）其他可能因素排除

河源市公安局源城分局派员对现场开展技术侦查，进行了拍照取证，对相关人员进行了询问并制作笔录，认定黄荣华的死因排除他杀。

五、地方政府和相关单位履职情况

经调查，河源市交通运输局和源西街道办事处分别负有行业监管和属地监管职责。河源市交通运输局，作为行业监管部门，按要求制定了相关的检查制度并开展检查工作，期间到该企业共检查3次，对存在的一般事故隐患下达了责令限期整改指令书3份，按时间节点对企业落实整改情况进行了闭环管理；源西街道办事处作为属地监管，能够及时完善制度、堵塞漏洞，对该企业日常监管工作中能按照上级要求及部署，督促企业抓好并落实安

---

2 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（五）项："生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患"。

3 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项、第（六）项："生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为"。

全风险防控和隐患排查治理工作。调查组认为相关职能部门能够依法依规履行工作职责。

六、对事故有关责任人及单位的处理建议

通过调取有关资料，并对相关人员进行询问谈话，按照《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，对有关单位和人员的责任认定及处理建议如下：

（一）免予追究责任人员

黄荣华，个人安全意识淡薄，对现场安全风险、作业环境的危险性及事故隐患分析辨识不足，未按操作规程独自停留在2#搅拌机上面周围，导致掉入搅拌机内被卷绞致死，对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对涉事企业和人员的处理建议

1.海江公司，对事故的发生负有责任，建议由河源市源城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[5]对其进行行政处罚。

2.冯伟昌，海江公司法定代表人、主要负责人。对事故发生负有领导责任，建议由河源市源城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[6]的规定，给予行政处罚。

3.何建明，海江公司安全生产管理负责人，对事故发生负有责任，建议由河源市源城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定[7]，给予行政处罚。

七、事故主要教训

此起事故充分暴露了企业安全生产主体责任不落实，施工现场安全管理混乱，安全生产违法违规违章问题突出。

（一）施工单位缺乏安全生产意识。忽视施工现场安全管理及安全防护设施建设工作，没有根据作业现场的作业特点、风险分布和危害程度等情况，对安全风险大、容易发生生产安全事故的岗位，采取有效的安全防范措施，对作业工人违反操作规程的行为未及时发现并消除事故隐患，最终导致事故发生。

（二）事故发生单位要深刻吸取事故教训，依法落实安全生产主体责任，进一步加强安全生产管理工作，强化对从业人员的安全教育和培训，加强对施工现场的安全监管，及时掌握员工的身心健康及情绪动态，杜绝施工人员在情绪失常或身体不适的情况下上岗作业，确保施工安全。

八、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，举一反三，针对事故暴露出的突出问题提出以下防范和整改措施。

（一）生产经营单位要认真吸取事故教训，层层落实各级

---

5. 《中华人民共和国安全生产法》：第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

6.《中华人民共和国安全生产法》：第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

7.《中华人民共和国安全生产法》：第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

安全生产责任制，认真履行安全生产管理职责；加强作业现场的安全管理，认真落实安全生产规章制度及安全操作规程，增强对作业现场安全检查的力度和频次，及时发现并消除施工过程中的各类事故隐患；加强安全生产教育培训的针对性，保证作业人员具备必要的安全生产知识。

（二）源西街道办事处要深刻吸取事故教训，举一反三，加强辖区内生产经营单位的安全生产监督检查工作，根据辖区行业领域生产经营单位特点，切实抓好重要时段、重点环节安全生产检查，督促生产经营单位依法落实企业安全生产主体责任，确保各行业的生产安全，杜绝再次发生类似事故。

（三）行业监管部门要提高政治站位。一是严格落实安全生产主体责任，汲取事故教训，加强风险管控和隐患治理，建立健全工作机制，加强监督考核，加大安全生产监管力度，严防此类安全事故的发生。二是要切实落实安全生产管理要求，进一步加大对施工企业现场的安全监管力度，督促施工企业严格执行施工现场作业风险辨识，管理和控制好安全生产危险源；推动施工企业加强教育培训，不断提高作业人员安全意识和技能，深入开展反“违章指挥、违规作业、违反劳动纪律”工作，遏制较大及以上事故发生。

九、附件

源城区源西街道黄子洞响水村“7·23”一般事故调查组成员对《调查报告》讨论意见签名表

源城区源西街道黄子洞响水村“7·23”

一般事故调查组（代章）

2024年11月7日

附件：

源城区源西街道“7·23”一般事故调查组

成员对《调查报告》讨论意见签名表

姓　名	单　位	意　见	签　名
廖剪波	区应急管理局局长	同意	
李东明	源西街道办事处常务副主任	同意	
周文彬	区总工会业务部部长	同意	
刁远超	区应急管理局副局长	同意	
陈剪刚	源城公安分局源西派出所副所长	同意	
肖素威	区住建局行政审批股股长	同意	
曾庆辉	区应急管理局四级主任科员	同意	
杨远华	区交通运输局安全股负责人	同意	
刘健华	区应急管理局股长	同意	
备注：经审议；事故调查成员一致通过事故调查报告所提出的事故原因、事故性质、事故责任认定及处理意见。 2024年11月7日			